

『신용정보법』 주요 개정내용 및 법률 위반사례

2020.08.

- 1 개 요
- 2 개념정리 및 법 적용관계
- 3 빅데이터 분석·이용의 법적근거
- 4 「개인정보보호법」과의 유사 조항 정비
- 5 본인신용정보관리업(MyData)의 도입
- 6 정보활용 동의제도 내실화
- 7 정보주체의 권리보장
- 8 개인신용정보 활용·관리실태 상시평가
- 9 개인신용정보 유출(누설)시 조치방법
- 10 개인신용정보의 안전한 관리
- 11 「신용정보법」에 따른 제재 및 법률 위반 사례

「신용정보법」 개정 경과

- 데이터 기반 금융혁신 가속화를 위해 **금융분야 데이터 규제혁신 방안 마련**
 - 개인신용평가체계 종합개선방안('18.1월), 금융분야 데이터활용 및 정보보호 종합방안('18.3월), 금융분야 정보보호 내실화 방안('18.5월), 마이데이터 산업 도입방안('18.7월), 신용정보산업 선진화 방안('18.11월)
- 김병욱 의원 발의 「신용정보법」을 기초로 정무위 대안을 마련하여 개정('20.2월)
- 「**신용정보법**」, 「개인정보보호법」, 「정보통신망법」 등 데이터3법 **시행**('20.8월)



빅데이터 활용의 법적근거를 마련하고
데이터의 활용과 안전한 정보보호의 균형을 도모

「신용정보법」상 용어의 정의(1)

신용정보	금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보 ① 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보 ② 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보 ③ 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보 ④ 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 등
개인신용정보	기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 신용정보 ① 해당 정보의 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보 ② 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보
신용정보주체	처리된 신용정보로 알아볼 수 있는 자로서 그 신용정보의 주체가 되는 자
신용정보 제공·이용자	고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자

「신용정보법」상 용어의 정의(2)

본인신용정보 관리업	개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위하여 신용정보를 대통령령으로 정하는 방식으로 통합하여 그 신용정보주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것
본인신용정보 관리회사	본인신용정보관리업에 대하여 금융위원회로부터 허가를 받은 자
자동화 평가	신용정보회사등의 종사자가 평가 업무에 관여하지 아니하고 컴퓨터 등 정보처리장치로만 개인신용정보 및 그 밖의 정보를 처리하여 개인인 신용정보주체를 평가하는 행위
가명처리	추가정보를 사용하지 아니하고는 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인 신용정보를 처리하는 것
가명정보	가명처리한 개인신용정보
익명처리	더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인신용정보를 처리하는 것

개인정보보호 관련 법 적용 원칙

「개인정보보호법」

- ◎ 「개인정보보호법」은 국가사회 전반의 개인정보보호와 관련한 일반적 원칙과 기준을 규정
- ◎ 타 법상 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 「개인정보보호법」에서 정하는 바를 따름

「개인정보 보호법」 제6조(다른 법률과의 관계)

개인정보보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다

「신용정보법」

- ◎ 「신용정보법」은 신용정보의 이용 및 보호와 관련한 원칙과 기준을 규정
- ◎ 「개인정보보호법」에 대한 **특별법**임을 명시

「신용정보법」 제3조의2(다른 법률과의 관계)

- ① 신용정보의 이용 및 보호에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
- ② 개인정보보호에 관하여 이법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따른다.

개인정보보호 관련 법 적용 원칙

적용 법률

구 분	내 용
개인신용정보	「신용정보법」을 우선 적용하고 「신용정보법」에 규정되지 않은 사항은 「개인정보보호법」을 적용 「전자금융거래법」, 「금융실명법」 등 개별법에서 특별히 정하는 사항은 해당 법률을 적용
개인신용정보를 제외한 개인정보	「은행법」 등 개별 법률에서 특별히 정하는 바가 있는 경우를 제외하고 「개인정보보호법」을 적용
신용정보 중 기업·법인에 관한 정보 및 가명처리한 신용정보 등	「신용정보법」을 우선 적용하되 「신용정보법」 미적용 업종에 대해서는 개별 법률을 적용
익명정보	「개인정보보호법」 및 「신용정보법」이 적용되지 않음

개인신용정보의 정의

신용정보의 종류

◎ 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보 ⇒ 생체정보 추가

- 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주소, 전화번호, 주민등록번호, **개인의 신체 일부의 특징을 컴퓨터 등 정보처리장치에서 처리할 수 있도록 변환한 문자, 번호, 기호** 등(2호~5호까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 해당)
- 기업 및 법인의 정보로서 상호 및 명칭, 업종 및 목적, 개인사업자·대표자의 성명 및 개인식별번호, 법령에 따라 특정 기업 또는 법인을 고유하게 식별하기 위하여 부여된 번호 등

◎ 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보 ⇒ 유형화

- 신용정보제공·이용자에게 신용위험이 따른 거래로서 은행법에 따른 신용공여, 여신전문금융업법에 따른 신용카드, 시설대여 및 할부금융거래, 자본시장법에 따른 신용공여 등의 거래종류, 금액, 등에 관한 정보.
금융실명법에 따른 금융거래의 종류, 기간, 금액에 관한정보, 보험업법에 따른 상품의 종류, 기간, 보험료 등 보험계약에 관한 정보 **상법에 따른 상행위에 따른 상거래의 종류, 기간, 내용, 조건** 등에 관한 정보 등

2. 개념정리 및 법 적용관계



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

◎ 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보 ⇒ 유형화

- 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 채무의 불이행, 대위변제, 그 밖에 약정한 사항을 이행하지 아니한 사실과 관련된 정보, 신용질서를 문란하게 하는 행위와 관련된 정보로서 명의 도용 사실에 관한 정보, 보험사기, 전기통신 금융사기를 비롯하여 사기 또는 부정한 방법으로 금융거래 등 상거래를 한 사실에 관한 정보 등

◎ 신용정보주체의 신용거래 능력을 판단할 수 있는 정보 ⇒ 개인/기업·법인으로 구분

- 개인의 직업·재산·채무·소득의 총액 및 납세실적, 기업 및 법인의 연혁·목적·영업실태·주식 또는 지분 보유 현황 등 기업 및 법인의 개황 등

◎ 1호부터 4호까지의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

- 신용정보주체가 받은 법원의 재판, 행정처분 등과 관련된 정보, 신용정보주체의 조세, 국가채권 등과 관련된 정보, 신용정보주체의 채무조정에 관한 정보, 개인의 신용상태를 평가하기 위하여 정보를 처리함으로써 새로이 만들어지는 정보로서 기호, 숫자 등을 사용하여 점수나 등급을 나타낸 정보 등



신용정보 등의 주요 개념을 법률에서 직접 규정

≫ 신용정보법의 적용범위를 명확히 하여 법적 안전성 강화

가명정보 및 익명정보의 개념 도입

◎ 「가명정보」란,

성명, 전화번호 등 **식별자를 임의의 값으로 대체**함으로써 추가정보*의 사용없이는 더 이상 **특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리한 정보**를 의미

* (예) 식별자를 임의의 대체값으로 암호화 하는데 사용되었던 암호키(암호방식)를 의미

◎ 「익명정보」란,

더 이상 **개인을 식별할 수 없도록 처리**된 정보(익명정보는 정보보유기간 등의 규제를 배제)



가명정보·익명정보 활용을 통해 **Privacy 침해 우려 감소** 및
인공지능(AI) 등을 활용한 신산업 분야에서 **데이터 활용 활성화** 가능

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

개인정보 VS 가명정보 VS 익명정보 개념

	개 념	활용가능 범위
개인정보	특정 개인에 관한 정보, 개인을 알아볼 수 있는 정보	사전적이고 구체적인 동의를 받은 범위 내 활용가능
가명정보	추가정보의 사용없이 특정 개인을 알아볼 수 없게 처리한 정보	다음 목적에 동의없이 활용 가능 ① 통계작성(상업적 목적 포함) ② 연구(산업적 연구 포함) ③ 공익적 기록보존 목적 등
익명정보	더 이상 개인을 알아볼 수 없게 (복원 불가능할 정도로)처리한 정보	개인정보가 아니기 때문에 제한없이 자유롭게 활용

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

개인정보 VS 가명정보 VS 익명정보 예시

성명	전화번호	성별	생년월일	보험가입건수
권율	02-2345-6789	남	1990.3.26.	1
이순신	010-4567-9876	남	1993.11.3.	2
...	...	...	...	...

ID(대체값)	성명	전화번호	성별	생년월일	보험가입건수
9A00F1155584BA5DDFFFC4B6DDDBA	김학선	010-1234-5678	여	1974.10.1.	1
C2E6376B9035D7067C8B68F25FA39	권율	02-2345-6789	남	1990.3.26.	2
DACE2CCC9F459387EAE890D85344F	강수지	010-3456-4321	여	1969.5.28.	3

성명	전화번호	성별	나이	보험 가입 건수
권율	02-2345-6789	D	20대	1
이순신	010-4567-9876	D	20대	2
장동건	010-3698-5214	D	20대	3

가명정보의 활용 범위

- ◎ 안전하게 조치·관리되는 가명정보는 **통계작성***, **연구**, **공익적 기록보존** 등을 위한 목적으로 정보주체 **동의 없이 이용·제공 가능**

* 통계작성에는 시장조사 등 상업적 목적의 통계작성을 포함하며, 연구에는 산업적 연구를 포함

유의사항

- ◎ 가명정보는 여전히 **식별가능성**이 존재하므로 「신용정보법」상 **개인신용정보에 해당**



가명정보를 활용한 **빅데이터 분석**으로 맞춤형 **금융상품 개발 촉진**
» **금융소비자의 편익 증진 및 금융 포용성 확대**

가명정보의 보안대책 및 처벌조항

- ◎ 가명조치에 사용한 추가정보는 일정한 방법으로 **분리하여 보관하거나 삭제**
⇒ 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과
- ◎ 가명정보를 보호하기 위해 일정한 **기술적·물리적·관리적 보안대책을 수립·시행**
⇒ 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과
- ◎ 가명정보 **재식별시 즉시 처리를 중지**하고 특정 개인을 알아볼 수 있게된 정보를 **즉시 삭제**
⇒ 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과
- ◎ 가명조치 기록을 **3년간 보존**
⇒ 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과

가명정보의 **재식별 및 유출 방지** 등 안정성 강화

금융분야 가명처리·익명처리 안내서

- ◎ 금융위는 유관기관(신정원, 금보원 등)과 가명정보·익명정보의 안전한 활용을 위해 ‘20.8월 「**금융분야 가명처리·익명처리 안내서**」를 발간할 예정
- ◎ 이를 통해, ① 금융분야의 가명처리·익명처리에 대한 **이해도 제고** 및 ② 데이터 활용시 필요한 **참고자료로 제공**

유의사항

- ◎ 안내서에 포함되지 않은 사항도 금융회사 자체적으로 판단하여 적용 가능



새로이 도입되는 **가명정보·익명정보 처리**에 대한
이해도 제고를 통해 **데이터 경제 활성화**를 도모

금융분야 가명처리·익명처리 안내서

가명처리 절차

◎ 신용정보회사 등은 가명정보의 위험도를 검토하고 그에 따른 적절한 가명처리를 수행

①사전준비

②가명처리

③가명처리 적정성
검토 및 추가처리

④활용 및 사후관리

구 분	내 용
①사전준비	가명처리 목적을 명확화하고, 가명정보 활용에 대한 관리방안 수립 등
②가명처리	가명처리 대상 데이터 특성 등을 고려하고 위험도 측정 및 가명처리 수행
③가명처리 적정성 검토 및 추가처리	내부자 또는 외부 전문가를 통해 가명정보의 개인식별 가능성 검토
④활용 및 사후관리	가명정보 이용·제공·결합 후 가명정보의 파기 등 행위규칙 준수

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

가명정보의 보호조치

기술적·물리적 보호조치 주요사항

추가정보에 대한 보호조치	추가정보 보존시 가명정보와 분리된 저장소에 암호화하여 저장
	가명정보 취급직원의 추가정보 접근통제 및 불가피한 경우 사전 승인 후 기록관리
	기록 보관시 접근자의 신원, 관리책임자의 신원 등의 기록을 3년간 보관
	추가정보가 가명정보를 재식별하는데 사용되는 등 부정한 목적으로 사용되지 않도록 월 1회 이상 주기적으로 점검
가명정보에 대한 보호조치	가명처리전 개인신용정보와 가명처리한 개인신용정보를 분리하여 저장
	가명정보 취급 담당자 별도 지정 및 개인신용정보 취급 담당자와 접근권한 분리
	가명정보 취급직원의 원본 정보 접근시 접근자의 신원, 관리책임자의 신원 등의 기록을 3년 이상 보관
	가명정보 처리시 구체적인 처리목적, 처리방법, 처리일시를 기록하고 가명정보 파기 이후 3년 이상 보관 및 처리 기록에 대해 월 1회 이상 확인·감독
	가명정보 오·남용에 대한 자체 제재기준 마련

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

가명정보의 보호조치

관리적 보호조치 주요사항

가명처리한 개인신용정보에 대해 제3자의 불법적인 접근, 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴 그 밖의 위험으로부터 가명정보를 보호하기 위해 별도의 내부관리계획을 수립·시행

가명정보 및 추가정보에 접근하는 취급자들에 대한 가명정보 보호교육을 연1회 이상 수행

- ① 가명정보의 목적 외 활용 금지에 관한 사항
- ② 가명정보의 재식별 금지에 관한 사항
- ③ 가명정보 재식별 시 즉시 회수 및 삭제에 관한 사항

가명정보의 보존기간을 주기적으로 검토하고, 그 적정성 여부를 판단하여 필요시 조정

그 밖에 가명정보에 대한 보호조치는 「신용정보업감독규정」 별표 3의 신용정보의 기술적·물리적·관리적 보안대책을 준용

가명정보 및 추가정보의 보호에 관하여 「신용정보업감독규정」 별표 8과 별표 30이 경합될 경우 별표 8의 기준을 우선 적용

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

익명처리 절차

- ◎ 「신용정보법」에 따라 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 개인 신용정보를 익명처리한 후 이를 회사 내부에서 이용하거나 제3자에 제공 가능

① 익명처리

정보집합물에서 개인을 식별할 수 있는 요소를 전부 또는 일부 삭제하거나 대체하는 등의 방법을 활용하여 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 처리

② 적정성 평가

다른 정보와 결합하여 더 이상 특정 개인인 신용정보주체를 알아볼 수 없도록 익명처리하였는지 평가
신용정보회사 등은 데이터전문기관에 익명처리 적정성 심사를 요청할 수 있음

신용정보회사 등은 개인신용정보를 익명처리한 경우 다음의 조치기록을 3년간 보관하여야 함

- ① 익명처리한 날짜 ② 익명정보의 항목 ③ 익명처리한 사유와 근거

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

정보집합물 결합

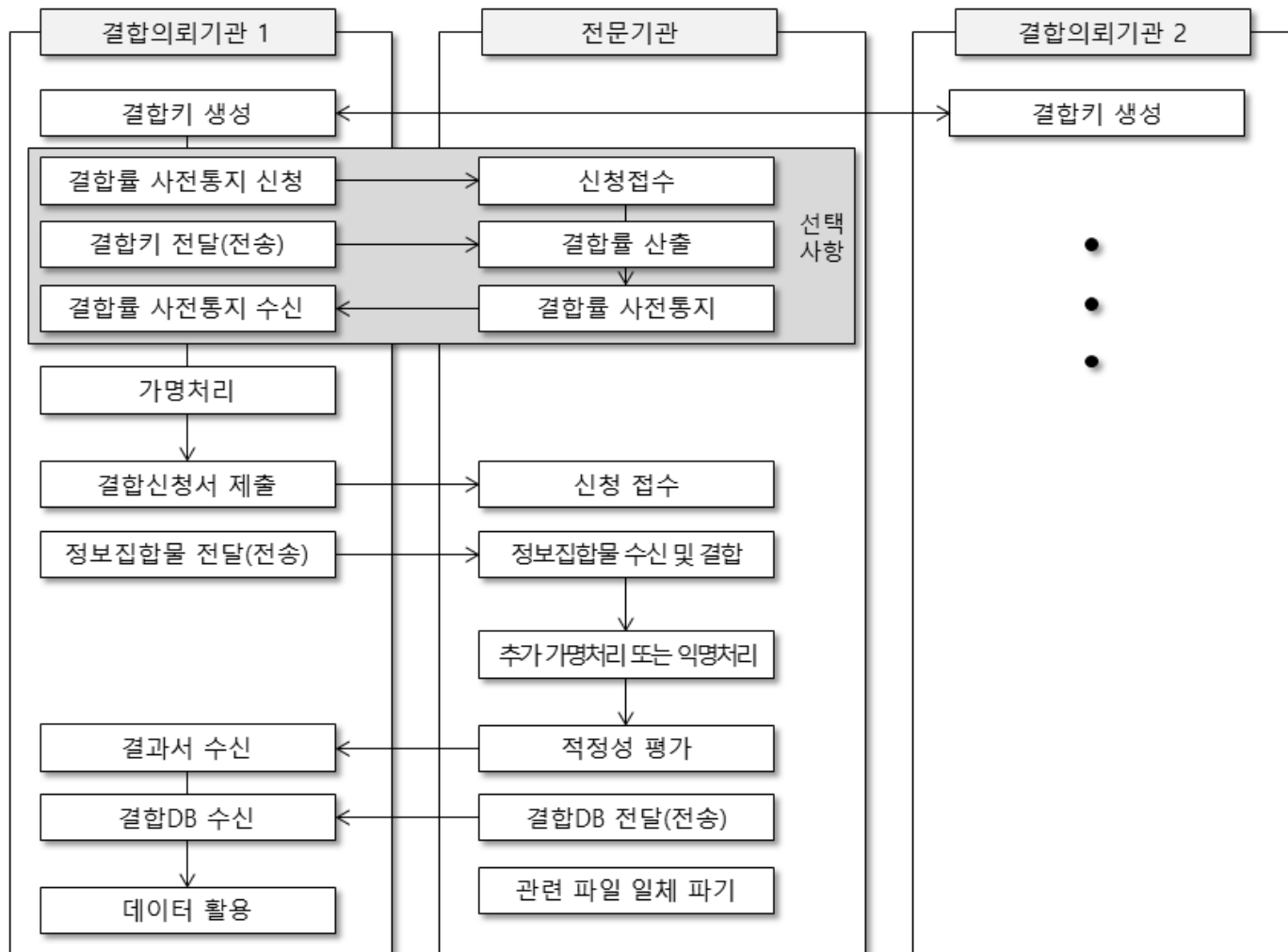
◎ 신용정보회사 등은 가명정보의 위험도를 검토하고 그에 따른 적절한 가명처리를 수행



구 분	내 용
①가명처리 및 결합키 생성 후 정보집합물 결합신청	결합대상 정보집합물을 가명처리 후 결합의뢰기관간 협의한 방식으로 결합키를 생성하고 데이터전문기관에 정보집합물 결합을 신청
②정보집합물 결합	데이터전문기관은 전달받은 복수의 정보집합물을 결합키 기준으로 결합
③가명처리·익명처리 및 적정성평가	데이터전문기관은 결합정보를 결합의뢰기관의 선택에 따라 가명처리 또는 익명처리를 추가로 수행 후 적정성 평가를 진행(‘적정’이 나올 때 까지 수행)
④결합정보 전달	적정성 평가까지 완료한 결합정보를 결합결과서와 함께 결합의뢰기관에 전달

3. 빅데이터 분석·이용의 법적 근거

결합 세부절차



4. 「개인정보보호법」 과의 유사 조항 정비

신용정보관리·보호인의 업무

- ◎ 신용정보관리·보호인의 업무범위가 개인정보보호 책임자의 업무범위와 유사·중복시
개인정보 보호법*을 따르도록 개정

*개인정보 보호 계획의 수립 및 시행, 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선, 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해구제, 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축, 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행

권한·권리

- ◎ 업무수행에 필요한 조사 권한 및 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있는 권한
- ◎ 업무수행에 있어 정당한 이유 없이 불이익을 받지 않을 권리



신용정보관리·보호인의 업무수행이 실질적으로 이루어질 수 있도록
독립성과 책임성을 강화

4. 「개인정보보호법」 과의 유사 조항 정비

「신용정보법」 관련 감독체계

- ◎ **금융회사 등을 제외**한 신용정보제공·이용자인 상거래 기업 및 법인에 대해서는 **개인정보 보호위원회**에 자료제출 요구·검사권·출입권·질문권 및 시정명령, 과징금 및 과태료 부과 등의 **권한을 부여**

(참고) 신용정보법상 신용정보제공·이용자

- ◎ 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자
⇒ **신용정보법상 신용정보제공·이용자에 금융회사 외 일반 상거래 기업 및 법인도 포함됨**



상거래 기업 및 법인의 개인정보보호에 대한 관리·감독 체계를 효율화

4. 「개인정보보호법」과의 유사 조항 정비

'처리'의 개념 정비

◎ 「신용정보법」상 '처리'의 개념을 「개인정보보호법」에 맞추어 정비

기 존

- ▶ 컴퓨터를 이용하여 신용정보를 입력·저장·가공·편집·검색·삭제 또는 출력하는 행위
- ▶ 신용정보를 배달·우송 또는 전송 등의 방법으로 타인에게 제공하는 행위 등

»

개 정

- ▶ 신용정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 유사한 행위

* 「신용정보법」 '조사'는 수집에 포함



「신용정보법」상 '처리'의 개념을 「개인정보보호법」에 맞추어 정비
'처리' 관련 체계적이고 합리적인 법 해석 가능

개인신용정보 수집시 동의

- ◎ 수집동의를 받지 않아도 되는 예외사유를 「개인정보보호법」에 맞추어 정비

수집시 동의 예외사항

- ◎ 「개인정보보호법」 제15조제1항제2호부터 제6호까지 어느 하나에 해당하는 경우
- ◎ 다음 어느 하나에 해당하는 정보를 수집하는 경우
 - 법령에 따라 공시되거나 공개되는 정보
 - 출판물이나 방송매체 또는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 공공기관의 인터넷 홈페이지 등에 공시 또는 공개된 정보
 - 신용정보주체 스스로 사회관계망서비스(예:SNS 등)등에 직접 또는 제3자를 통하여 공개한 정보



수집시 동의 관련 「개인정보보호법」과의 관계를 명확화

신용정보활용체제의 공시

- ◎ 개인신용정보의 보호 및 관리에 관한 기본계획 작성이 형식적인 수준에 그칠 우려가 있으므로 이를 **구체적이고 실질적인 제도로** 운영할 수 있도록 **개선**

① 개인신용정보 보호 및 관리에 관한 기본계획	⑥ 개인정보보호법에 따른 개인정보보호 책임자 정보
② 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적	⑦ 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로
③ 신용정보를 제공받는 자	⑧ 개인신용평가체계 검증위원회의 의결결과
④ 신용정보주체의 권리의 종류 및 행사방법	⑨ 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
⑤ 신용평가에 반영되는 신용정보의 종류, 반영 비중 및 기간	⑩ 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처
※ ⑤, ⑦, ⑧은 해당하는 경우에만 한정	



신용정보활용체제에 개인신용정보의 보호 및 관리 계획을 공개

» **실질적이고 효과적인 기본계획 작성**을 도모

4. 「개인정보보호법」 과의 유사 조항 정비

개인신용정보 활용 시 동의원칙

- ◎ 개인신용정보 활용에 관한 동의 획득시 「개인정보보호법」에 따른 고지사항을
신용정보주체에게 알리도록 의무화

수집·이용 시	제공 시
1. 개인정보의 수집·이용 목적	1. 개인정보를 제공받는 자
2. 수집하려는 개인정보의 항목	2. 개인정보를 제공받는 자의 이용목적
3. 개인정보의 보유 및 이용기간	3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 동의거부권리 및 동의거부에 따른 불이익고지	4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간
	5. 동의거부권리 및 동의거부에 따른 불이익고지

개인신용정보의 동의관련 일반법인 「개인정보보호법」과
특별법인 「신용정보법」 과의 관계를 명확화

5. 본인신용정보관리업(MyData)의 도입

본인신용정보관리업(MyData)의 개념

- ◎ 개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위해 **신용정보**를 대통령령으로 정하는 방식으로 **통합**하여 **신용정보주체**에게 **제공**하는 **업(業)**을 의미



정보주체가 **본인의 신용정보를** 주도적으로 관리·활용 가능

본인신용정보관리업(MyData)의 진입규제

- ◎ 본인신용정보관리업을 하기에 **충분한 전산설비** 등 물적시설을 갖추어야 하며 **사업계획이 타당하고 건전**할 것
- ◎ 대주주가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것
- ◎ 임원이 자격요건*에 적합할 것

* 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 준용

최소 자본금 등

- ◎ 본인신용정보관리업을 위한 최소 **자본금을 5억원**으로 하고 **금융회사 출자요건(50%)은 적용하지 않음**

본인신용정보관리업에 대한 **진입장벽을 최소화**하여
경쟁과 혁신을 촉진

5. 본인신용정보관리업(MyData)의 도입

본인신용정보관리업(MyData)의 경영·부수업무

* 경영·부수업무를 신고하지 않을 경우 1천만원 이하의 과태료 부과

경영업무

- ◎ 「자본시장법」상 투자자문업, 투자일임업

부수업무

- ◎ 해당 신용정보주체에게 제공된 본인의 개인신용정보를 기초로 그 본인에게 하는
데이터 분석 및 컨설팅 업무
- ◎ 신용정보주체 본인에게 자신의 개인신용정보를 관리·사용할 수 있는 계좌를 제공하는 업무
- ◎ 개인신용정보에 대한 「신용정보법」상 **권리의 대리행사 업무 등**



금융소비자는 **신용관리·자산관리** 등 금융서비스를
합리적 가격으로 제공받을 수 있음

본인신용정보관리업(MyData)의 행위규칙

- ◎ 신용정보주체에게 개인신용정보의 전송요구를 강요하거나 부당하게 유도하는 행위
- ◎ 그 밖에 신용정보주체 보호 또는 건전한 신용질서를 저해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 금지

⇒ 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과

내부관리규정 마련 의무

- ◎ 투자자문업, 투자일임업 등의 겸영업무를 수행하면서 금융상품 추천 등 다른 업무와 이해상충이 발생하지 않도록 내부관리규정을 마련

⇒ 위반시 3천만원 이하의 과태료 부과



개인신용정보를 부정한 방법으로 수집하는 것을 금지하고
이해상충을 방지하여 **개인신용정보의 활용과 보호의 균형을 확보**

데이터전문기관 지정

- ◎ 서로 다른 기업이 보유하고 있는 **데이터**를 **결합**할 필요가 있는 경우,
이를 책임 있게 수행할 수 있는 **데이터 전문기관***을 지정

* 금융보안원, 한국신용정보원 등 공공성이 높은 기관을 우선 지정하고 **순차적으로 민간까지 확대**

참고

- ◎ 법적 불확실성 제거를 위해 '16.6월 제정된 **「비식별조치 가이드라인」**은 폐지
- ◎ 데이터 결합관련 **‘20.8월 「금융분야 가명처리·익명처리 안내서」 발간** 예정



데이터 결합·활용관련 **법적 불확실성 제거**
이종(異種)산업간 데이터 결합을 활성화

6. 정보활용 동의제도의 내실화

알고하는 동의(Informed consent)를 위한 제도적 기반 마련

동의의 원칙

- ◎ 보다 쉬운 용어나 단순하고 시청각적인 전달 수단 등을 사용하여 신용정보주체가 정보활용 동의 사항을 이해할 수 있도록 하여야 함
- ◎ 정보활용 동의 사항과 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 관한 사항이 명확하게 구분되도록 하여야 함
- ◎ 기관별, 정보활용 동의 목적별로 동의사항을 구분하여 신용정보주체가 개별적으로 해당 동의를 할 수 있도록 하여야 함



신용정보주체가 동의 내용을 충분히 알고 동의할 수 있는
여건을 마련하여 자기정보결정권을 강화

6. 정보활용 동의제도의 내실화

정보활용 동의 등급제(선택적 동의에 恨)

- ◎ 금융회사 등은 신용정보주체에게 **정보활용 동의를 받을 경우** 금융위가 평가한 **등급**을 **알려야 하며** 중요사항을 변경하는 경우에도 이를 알려야 함

동의등급 부여시 고려사항

- ◎ 정보활용에 따른 사생활의 비밀과 자유를 침해할 위험에 관한 사항
- ◎ 정보활용에 따라 신용정보주체가 받게 되는 이익이나 혜택
- ◎ 법 제34조의2제2항제1호 및 제2호의 사항 등



신용정보주체가 **정보활용 동의행위**에 따르는 **효과**를
손쉽게 알 수 있도록 개선

6. 정보활용 동의제도의 내실화

정보활용 동의 등급제(선택적 동의에 恨)

동의서 등급제 도입방안(예시)

◎ (등급산정 기준) 정보활용의 영향도, 수집정보의 민감도 등을 감안

구 분(가중치)	수집·이용 동의시
수집정보 민감도 및 사생활 침해위험(50%)	· 수집 또는 제3자 제공정보의 범위 및 민감정도 · 제공정보의 사생활 관련성 및 유출시 피해정도
정보활용 영향도(40%)	· 정보 제공기간, 이용 목적, 정보 활용에 따른 혜택
소비자 친화도(10%)	· 동의서 구성의 금융소비자 인지 및 이해 용이성

◎ (등급분류) 적정, 비교적 적정, 신중, 매우 신중 등 4단계로 부여

※ (참고) 정보활용 동의 등급제는 '21.2월 시행

개인신용정보 전송요구권(Right to Data Portability)

- ◎ **개인인 신용정보주체**는 신용정보제공·이용자등에 대하여 **본인에 관한 개인신용정보**를 **본인이 지정하는 자***에게 **전송**하여 줄 것을 **요구**할 수 있는 **권리**를 신설

* 신용정보주체 본인, 본인신용정보관리회사, 금융회사, 개인신용평가회사 등

전송요구권 행사 대상 정보

- ◎ 신용정보주체로부터 직접 수집한 정보(신용정보주체가 신용정보제공·이용자에게 제공한 정보도 포함)
- ◎ 정보주체와 보유기관 사이에서 계약이나 법률에 근거하여 생성된 권리, 의무에 관한 정보
- ◎ 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리된 신용정보



신용정보주체의 **적극적인 자기정보결정권행사**를 **보장**하고
신용정보주체 스스로 본인의 **정보를 관리·활용**할 수 있는 여건 마련

개인신용정보 전송요구권(Right to Data Portability)

전송요구 방법

- ◎ 개인신용정보의 전송 요구시 다음의 사항을 모두 특정하여 전자문서나 그 밖에 안전성과 신뢰성이 확보된 방법으로 요구
 - ① 신용정보제공·이용자등으로서 전송요구를 받는 자 ② 전송을 요구하는 개인신용정보 ③ 전송요구에 따라 개인신용정보를 제공받는 자 ④ 정기적인 전송을 요구하는지 여부 및 요구하는 경우 그 주기 등

전송요구를 받은 자의 의무

- ◎ 신용정보주체로부터 개인신용정보의 전송요구를 받은 신용정보제공·이용자는 지체없이 해당 개인신용정보를 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리가 가능한 형태로 전송하여야 함
- ◎ 다만, 신용정보주체의 본인 여부가 확인되지 아니하는 경우 등에는 전송요구를 거절하거나 전송을 정지·중단할 수 있음

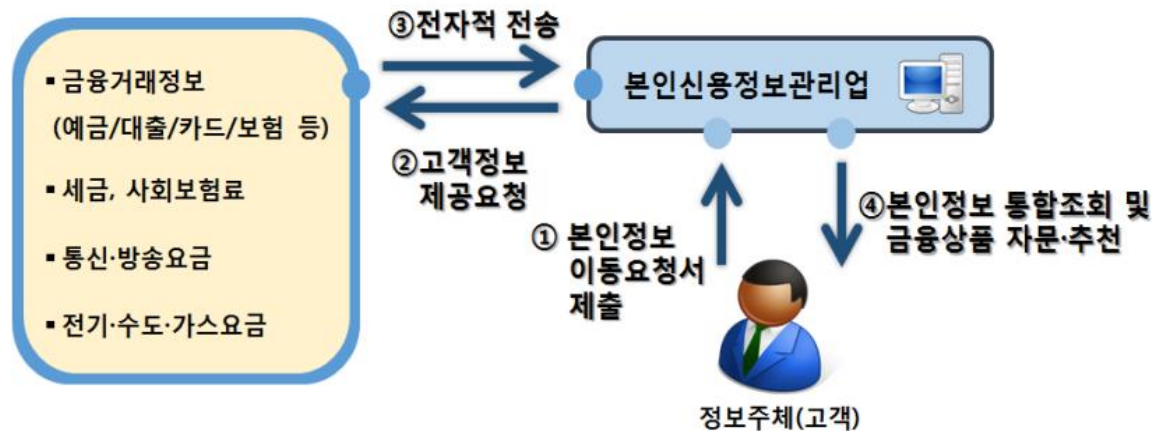
개인신용정보 전송요구권(Right to Data Portability)

(참고) 본인신용정보관리업자에게 제공되는 정보의 범위

- ◎ 계좌정보(고객정보, 계좌자산 정보) 대출정보, 카드정보(카드상품 정보), 카드 이용정보 등
- ◎ 보험정보(보험계약정보, 보험료 납입정보, 보험료 납입내역) 등
- ◎ 금융투자 상품정보(상품기본정보, 상품자산정보, 상품거래·체결내역) 등
- ◎ 증권계좌 정보(고객정보, 계좌·자산정보), 계좌거래내역 등
- ◎ 연금상품 정보(상품정보, 연금 납입정보, 연금 수령정보) 등
- ◎ 보험 대출정보(대출현황정보, 대출상환내역) 등
- ◎ 전자지급수단 관련정보(전자화폐 정보, 전자자금 송금정보, 포인트 정보) 등
- ◎ 국세, 지방세 납부정보, 전기통신사업자의 통신료 납부정보 등
- ◎ 고용보험, 산업재해보상보험, 국민건강보험, 국민연금 등에 관한 보험료 납부 정보 등

전송요구권 사례

- ◎ 회사원 A씨는 재무관리를 위해 입출금 및 대출 원리금 납부내역, 카드사용내역, 휴대폰 · 국민연금 · 전기수도 · 가스요금 납부내역 등을 일일이 해당 회사·기관의 홈페이지를 통해 확인하고 있으며, 재무/투자상담 등 자산관리서비스를 받을 때에도 해당 자료를 직접 챙겨서 투자자문회사에 제출해야 하는 불편이 있었다.
- ◎ 앞으로는 본인정보 이동요청서를 본인신용정보관리회사(B사)에 제출하면 B사가 해당 정보를 보유한 기관에 요청하여 A씨의 신용정보를 정기적으로 전송받아, A씨에게 한번에 보여줄 수 있으며(통합조회 서비스 제공),
- ◎ A씨는 B사로부터 저렴한 비용으로 신용카드 등 금융상품 추천, 주식/채권/펀드 등 투자자문, 지출/수입 관리 등 종합자산관리서비스를 받게 된다.



자동화 평가에 대한 대응권

정의

- ◎ 신용정보회사등의 종사자가 평가 업무에 관여하지 않고 **컴퓨터 등 정보처리장치**로만 개인신용정보 및 그 밖의 정보를 처리하여 개인인 신용정보주체를 **평가**하는 행위를 의미
- ◎ 개인인 신용정보주체에게 금융회사 등에게 **자동화평가 실시 여부** 및 자동화평가의 결과 및 주요기준, 기초자료 등의 **설명**을 **요구할 권리를 부여**
- ◎ 자동화평가 결과의 산출에 **유리하다고 판단되는 정보의 제출** 또는 기초정보의 **정정·삭제**, 자동화평가 결과의 **재산출을 요구할 수 있는 권리**도 도입



신용정보주체에게 자동화평가에 대한 **적극적인 대응권 보장** 및
자동화평가의 **투명성·책임성**을 강화

상시평가제도 도입

정의

- ◎ 금융회사 등의 **신용정보관리·보호인**으로 하여금 처리하고 있는 개인신용정보의 관리 및 보호실태를 **정기적으로 점검**하고 점검결과를 **금융위에 제출**
- ◎ 금감원은 점검결과를 송부 받아 점검·검사 업무 등에 활용

도입사유

- ◎ '17년부터 금융회사 등의 개인신용정보 보호실태에 대한 점검·보고제도가 도입되었으나 **형식적으로 운영**됨에 따라 **개선**할 필요



금융권 전반에 정보활용·관리 실태에 대한 **상시평가제도**를 도입하여
데이터 활용 활성화에 따른 **부작용**을 방지

상시평가제도 도입

평가절차

- ① 금융회사 자체평가(연 1회 이상) → 대표자 및 이사회 보고 → 금융위원회 제출
- ② 자율규제기구*(금융보안원)의 서면점검

* 금융분야 정보보호 관련기관으로 금융위가 지정한 기관(금융보안원)

- ③ 자율규제기구는 금융회사의 점검결과를 점수화·등급화

- ③ 금감원은 자율규제기구의 평가결과에 기반하여 필요시,

현장점검·테마검사 등을 실시하고 취약부문에 대한 보완조치 등을 요구

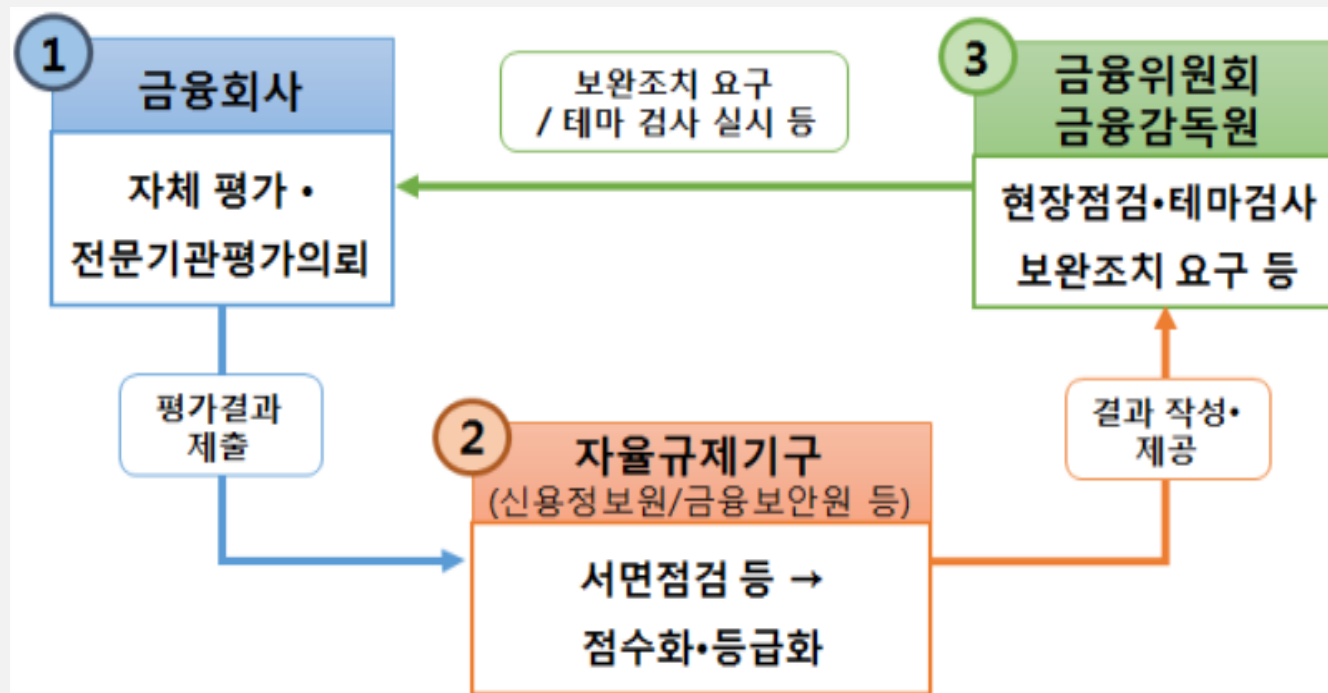


신용정보관리·보호인이 점검 해야할 **평가항목**을 **구체화**하여
금융회사의 **전반적인 보호실태**를 점검

8. 개인신용정보 활용·관리실태 상시평가

상시평가제도 도입

금융분야 개인정보 활용·관리실태 상시평가 흐름도



※ (참고) 상시평가제도는 '21.2월 시행

개인신용정보의 누설에 따른 통지·신고

법 적용 원칙

- ◎ 개인신용정보의 누설시 통지·신고는 「신용정보법」을 적용하고 개인신용정보를 제외한 개인정보는 「개인정보보호법」을 적용

개인신용정보 누설의 예시

- ◎ 개인신용정보에 대한 통제권을 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 경우
예시) 개인신용정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실·도난
개인신용정보가 저장된 DB 또는 개인신용정보처리시스템에 권한 없는 자가 접근 등



1만명 이상의 신용정보주체에 관한 개인신용정보 누설시 금감원에 신고
1천명 이상의 개인정보 유출시 KISA에 신고

9. 개인신용정보 유출(누설)시 조치방법

신고기관별 누설 신고서 양식

신용정보회사등의 개인신용정보 누설신고서			처리기간 : 즉시
상호 또는 명칭		사업자등록번호 또는 법인등록번호 (비영리법인의 경우 고유번호)	
본점 또는 기관 소재지		대표자	
누설된 개인신용정보의 항목			
누설된 시점			
누설 경위			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해와 관련한 피해구제 절차			
신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처			
기타 참고사항			
「신용정보업감독규정」 제43조의5에 따라 위와 같이 신고합니다.			
0000년 00월 00일 신고인 _____ 서명 또는 인			
금융감독원장 귀하 ※ 구비서류			수수료
1. 누설경위와 관련한 증거서류 등 관련문서			없음
2. 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치와 관련한 증빙서류 등 관련문서			

신용정보회사등의 개인신용정보 누설신고서			처리기간 : 즉시
상호 또는 명칭		사업자등록번호 또는 법인등록번호 (비영리법인의 경우 고유번호)	
본점 또는 기관 소재지		대표자	
누설된 개인신용정보의 항목			
누설된 시점			
누설 경위			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치			
누설로 인하여 발생할 수 있는 피 해와 관련한 피해구제 절차			
신용정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처			
기타 참고사항			
「신용정보업감독규정」 제43조의5에 따라 위와 같이 신고합니다.			
0000년 00월 00일 신고인 _____ 서명 또는 인			
한국인터넷진흥원장 귀하 ※ 구비서류			수수료
1. 누설경위와 관련한 증거서류 등 관련문서			없음
2. 누설로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 취한 조치와 관련한 증빙서류 등 관련문서			

10. 개인정보정보의 안전한 관리

기술적·물리적 보안대책

접근통제

- ◎ 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 필요 최소한의 인원에게 부여
- ◎ 전보 또는 퇴직 등 인사이동 발생시 개인정보처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소
- ◎ 접근권한 부여, 변경, 말소에 대한 내역을 기록하고 최소 3년간 보관
- ◎ 개인정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 보호
- ◎ 비밀번호 작성규칙을 수립하고 이행하며, 인터넷, P2P, 공유설정을 금지
- ◎ 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개발(개인정보처리시스템, 신용평가모형 등)
업무시 업무장소 및 전산설비는 내부 업무용과 분리하여 설치·운영
- ◎ 업무목적을 위해 불가피한 경우에만 외부사용자에게 개인정보처리시스템에 대한 최소한의 접근권한을 부여하고 그 기록을 3년 이상 보관

10. 개인신용정보의 안전한 관리

기술적·물리적 보안대책

개인신용정보의 암호화

- ◎ 비밀번호, 생체인식정보 등 본인임을 인증하는 정보는 암호화하여 저장하고, 이를 조회할 수 없도록 조치
- ◎ 정보통신망을 통해 개인신용정보 및 인증정보를 송·수신할 경우 보안서버 구축 등의 조치를 통해 암호화
- ◎ 개인신용정보를 PC에 저장할 때에는 암호화하여 저장
- ◎ 신용정보집중기관과 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사가 서로 개인식별번호를 제공하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화처리
- ◎ 개인신용정보의 처리를 위탁하는 경우 개인식별번호를 암호화하여 수탁자에게 제공

10. 개인정보정보의 안전한 관리

기술적·물리적 보안대책

출력·복사시 보호조치

- ◎ 개인정보처리시스템에서 개인정보의 출력시(인쇄, 화면표시, 파일생성 등) 용도를 특정하여야 하며 용도에 따라 출력 항목을 최소화
- ◎ 개인정보 조회(활용)시 조회자의 신원, 조회일시, 대상정보, 목적, 용도 등의 기록을 관리하고 개인정보취급자가 개인정보를 보조저장매체에 저장하거나 이메일 등의 방법으로 외부에 전송하는 경우 관리책임자의 사전 승인을 받아야함
- ◎ 출력 항목 최소화 및 보조저장매체 저장, 이메일 외부전송시 관리책임자의 사전 승인을 받도록 하는 내부시스템을 구축하고 승인신청자에게 관련 법령을 준수하여야 한다는 것을 주지시켜야 함

10. 개인신용정보의 안전한 관리

관리적 보안대책

조회권한 구분

- ◎ 신용정보관리·보호인은 개인신용정보 조회 권한이 직급별·업무별로 차등 부여
- ◎ 개인신용정보의 조회기록에 대해서는 주기적으로 그 적정성 여부를 점검하고 점검결과를 업무에 반영
 - 개인신용정보취급자의 개인신용정보 취급상황을 확인할 수 있는 수단 및 이의 점검·감사체제 정비
 - 개인신용정보 이상 과다 조회 부서 및 직원 등에 대해 수시점검 실시
 - : 조회 권한을 초과하여 고객정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제장치 마련
 - : 영업점 및 신용정보 관리부서의 개인신용정보 조회건수를 정기점검하고 평소보다 급증한 부서 및 직원들에 대한 샘플링 점검 실시
- ◎ 신용정보관리·보호인은 개인신용정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회기록의 정확성을 점검

10. 개인신용정보의 안전한 관리

관리적 보안대책

개인신용정보의 이용제한 등

- ◎ 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발 위탁시 개인신용정보를 제공할 수 없음.
다만, 모형 개발을 위하여 불가피한 경우 실제 개인신용정보를 변환하여 제공 후 모형 개발 완료 즉시 삭제처리
- ◎ 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사가 신용평가모형 및 위험관리모형을 개발하는 경우 개인신용정보를 사용하지 않으면 모형 개발 또는 검증 등이 불가능하여 불가피하게 필요한 경우 외에는 실제 개인신용정보의 사용 금지

제재기준 마련

- ◎ 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준을 마련

11. 「신용정보법」에 따른 제재 및 법률위반 사례

구분	징벌적 손해배상	징벌적 과징금	법정 손해배상
정의	가해자의 행위가 악의적이고 반사회적일 경우 실제 손해액보다 큰 손해배상을 부과하는 제도	기업이 불법행위를 통해 영리적 이익을 얻은 경우, 정보에서 이익보다 큰 금액을 과징금으로 부과하는 제도	원고가 실제 손해액을 입증하지 않아도 법령이 정한 일정한 금액을 법원이 손해액으로 인정할 수 있는 제도
차이점	절차 : 민사소송 주체 : 개인	절차 : 행정처분 주체 : 정부	절차 : 민사소송 주체 : 개인
주요내용	금융회사의 고의·중과실로 신용정보가 누설·분실·도난·누출·변조·훼손된 경우, 손해의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상할 책임이 있음 금융회사 등이 고의·중과실 없음을 증명한 경우는 적용배제	전산시스템 보안대책의 미수립, 신용정보 관련자의 업무 목적외 누설, 불법 누설된 사실을 알면서 개인비밀을 타인에게 제공하거나 이용한 경우 관련 사항을 고려하여 위반행위 관련 매출액의 3% 이하의 과징금 부과 가능(최고 50억원)	법 위반으로 개인신용정보가 유출된 경우, 개인은 300만원 이하의 범위에서 손해배상 청구 가능 고의 또는 과실이 없음의 입증책임은 기업에 있음
법 조항	「신용정보법」 제43조제2항	「신용정보법」 제42조의2	「신용정보법」 제43조의2

11. 「신용정보법」에 따른 제재 및 법률위반 사례

주요 벌칙

구 분	내 용
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	신용정보업, 본인신용정보관리업 또는 채권추심업 허가를 받지 아니하고 신용정보업, 본인신용정보관리업 또는 채권추심업을 한 자
	수탁자가 위탁받은 업무범위를 초과하여 개인신용정보를 이용하거나 제3자에게 제공
	데이터 전문기관을 통하여 정보집합물을 제3자와 결합하지 않은 자
	영리 또는 부정한 목적으로 특정 개인을 알아볼 수 있게 가명정보를 처리한 자

양벌 규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 법 제50조(벌칙)의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

11. 「신용정보법」에 따른 제재 및 법률위반 사례

주요 과태료(1)

구 분	내 용
5천만원 이하의 과태료	허가 받은 신용정보회사, 본인신용정보관리회사, 채권추심회사 또는 신용정보집중기관이 아님에도 불구하고 상호 또는 명칭 중에 신용정보·신용조사·개인신용평가·신용관리·마이데이터(MyData)·채권추심 또는 이와 비슷한 명칭을 사용한 자
	가명처리 또는 익명처리가 되지 아니한 상태로 결합된 정보집합물을 신용정보회사 등 또는 제3자에게 전달한 자
	신용정보회사 등의 신용정보관리·보호인이 처리하는 개인신용정보의 관리 및 보호실태를 정기적으로 점검하지 아니하고 금융위원회 제출하지 아니한 자
3천만원 이하의 과태료	본인으로부터 개인신용정보의 전송요구를 받은 신용정보제공·이용자가 컴퓨터 등 정보처리장치로 처리가 가능한 형태로 전송하지 아니한 자
	신용정보주체 본인이 개인신용정보의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적으로 같은 내역의 개인신용정보의 전송요구를 요청할 수 있는 사실을 알리지 아니한 자
	신용정보주체의 자동화평가 여부, 자동화평가의 결과 및 주요기준 등에 대한 요구에 대해 설명을 하지 아니한 자
	가명처리한 개인신용정보에 대하여 기술적·물리적·관리적 보안대책을 수립·시행하지 아니한 자

11. 「신용정보법」에 따른 제재 및 법률위반 사례

주요 과태료(2)

구 분	내 용
2천만원 이하의 과태료	개인신용정보 처리의 위탁을 받은 수탁자가 위탁받은 업무를 제3자에게 위탁한 자 (다만, 신용정보의 보호 및 안전한 처리를 저해하지 아니하는 범위에서 금융위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다)
1천만원 이하의 과태료	금융위원회에 신고하지 아니하고 겸영업무, 부수업무를 한 자
	신용정보활용체제의 공시를 하지 아니한 자
	개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사, 기업신용조회회사 및 본인신용정보관리회사가 신용정보의 이용범위, 이용기간, 제공 대상자를 금융위원회에 보고하지 아니한 자
	신용정보회사 등이 개인신용정보를 가명처리나 익명처리한 조치기록을 3년간 보존하지 아니한 자

정보주체의 동의없이 개인신용정보를 수집·이용한 사례(1)

차주에게 대출을 취급하면서 배우자의 성명, 직장명, 전화번호, 주소 등 배우자의 개인신용 정보를 정보주체의 동의를 받지 않고 수집

정보주체의 의사를 확인하지 않고 배우자 및 자녀의 보험계약 체결, 대출실행 및 보험계약 해지를 위하여 개인신용정보를 이용·조회

차주의 주택담보대출 취급시 세대원의 동의를 받지 않고 개인신용정보를 부당 조회

여·수신 관련 동의서 서식에 불필요한 정보(학력, 맞벌이, 결혼기념일, 취미, 종교 등) 수집

대출가능여부 상담시 정보주체의 동의없이 신용조회회사로부터 개인신용정보를 조회

정보주체의 동의없이 개인신용정보를 수집·이용한 사례(2)

정보주체의 동의없이 전산테스트, 화면점검 등의 목적으로 개인신용정보를 부당조회

통신판매를 통해 금융상품 계약시 정보주체에게 선택적 동의사항에 대한 동의거부 권리를 안내하지 않고 필수 동의형태로 개인신용정보를 수집

정보주체로부터 상품계약 체결 등을 위한 서면 동의 획득시 동의일자, 동의유무 체크, 자필 서명 등을 일부 누락하여 수집

금융상품 가입시 회사의 마케팅 DB 확보 프로모션 등을 이유로 정보주체에게 마케팅 목적의 선택적 동의 사항에 동의를 하도록 요구

정보주체의 동의여부를 확인하지 않고 정보주체 가족의 요청에 따라 대출을 실행

정보주체의 동의없이 개인신용정보를 제공한 사례(1)

차주에 대한 가계 일반자금대출과 관련하여 배우자의 동의를 받지 않은 채 개인신용정보를 조회하였고, 그 중 N건에 대해서는 차주에게 제공

신규 대출상품을 홍보할 목적으로 기존 고객의 개인신용정보를 신용조회 회사로부터 제공 받는 과정에서 동의를 받지 않고 개인신용정보를 제공받음

신용조사와 관련하여 채무자 동의가 필요 없는 채권추심목적의 신용조사 의뢰로 가장하기 위해 “신용조사위임장”, “채권추심조사 위임계약서” 등 사문서 위조 및 내부결재를 득한 후, 제3자에게 부당제공

신용카드 모집인에게 개인신용정보처리시스템에 대한 조회 권한을 부여 후 정보주체의 동의 없이 신용카드 회원의 월별 신용카드 이용금액 등을 제공

정보주체의 동의없이 개인신용정보를 제공한 사례(2)

서명동의서에 기재되지 않은 제3자 정보제공처에 정보주체의 개인신용정보를 제공

퇴직연금 추가 가입자 N명으로부터 개별 동의를 받지 않은 채, 동 가입자들의 개인신용정보를 자산운용회사에 제공

금융거래 설정 및 유지와 직접적인 관련이 없는 대주주에 대해 개인신용정보를 필수적으로 제공하도록 동의를 받고, 이를 대주주사에 제공

상품 가입 고객에게 보험서비스를 무료로 제공하기 위해 보험회사에 개인신용정보를 제공 하면서 정보주체의 동의를 받았으나, 동의를 거부할 수 있다는 사실을 통보하지 않음

정보주체의 동의없이 개인신용정보를 제공한 사례(3)

개인신용정보 제공 동의서 양식을 변경시 “카드 가입 및 이용권유” 목적의 개인신용정보 제공을 필수 동의사항으로 정하여 고객이 동의하지 않는 경우 신용카드를 발급 받을 수 없도록 하는 방식으로 신용카드 회원을 모집

개인신용정보 제공시 정보주체에게 개인신용정보의 제공사실 등에 대해 동의를 얻지 않고 대출모집인에게 대출이력 정보 등 개인신용정보를 제공

수신고객의 개인신용정보를 제공하지 않는 신용조회회사, 신용정보집중기관이 정보제공 동의서 양식에 포함되어 있으며, 개인신용정보를 제공받는 자가 없음에도 불필요하게 고객의 서명을 받고 있음

개인신용정보 처리위탁관련 위반사례

수탁자에게 중요문서를 폐기 처리토록 하면서 문서에 의한 위탁계약을 체결하지 않았으며, 수탁자가 동 문서를 폐기하는 과정에서 직원을 입회토록 하여 대상 문서가 정확히 파쇄되는지 확인 하도록 하지 않는 등 개인정보 보호 관련 내부통제업무를 소홀히 함

개인신용정보 처리업무 위탁시 목적외 개인신용정보 처리 금지, 기술적·물리적·관리적 보호조치에 관한 사항 등의 필수항목 중 일부를 누락하고 고객정보 처리위탁계약서를 작성

개인신용정보 처리 수탁업체가 보관하고 있는 개인신용정보의 보유기간이 설정되어 있지 않고, 이에 대한 IT관련 점검이 이루어지지 않는 등 수탁업체에 대한 관리가 미흡

파기 확인서 징구 등 수탁자의 개인정보 파기여부를 점검하고 있지 않는 등 내부통제관리 미흡

개인신용정보의 **안전한 관리의무** 위반 사례(1)

직제규정 개정으로 개인신용정보 처리시스템 접근권한이 더 이상 필요하지 않게 된 직원의 접근권한을 지연하여 삭제

개인신용정보 처리시스템에 대한 접근권한 등록, 변경, 말소이력을 관리할 수 있는 접근권한 관리 시스템이 구축되어 있지 않고, 임직원 퇴직 시 접근권한 회수여부 확인절차가 없음

외주용역 직원이 전산프로그램 개발 과정에서 사용한 작업용 PC에서 암호화하지 않고 개인정보(성명, 주민등록번호, 주소, 우편번호)를 저장

공용스캔PC에 공유폴더를 설정하고, 공유폴더에 비밀번호를 설정하지 않은 채 암호화되지 않은 이미지파일(청약서, 개인정보 제공동의서 등) 보관

개인신용정보의 **안전한 관리의무** 위반 사례(2)

개인신용정보의 조회권한을 직급별·업무별로 차등부여하지 않고 업무와 무관한 인사부서 직원 등에게 접근권한을 부여

정보통신망을 통해 개인신용정보를 송·수신하는 과정에서 암호화 기능을 적용하지 않았으며 임직원의 인사이동이 발생하였음에도 접근권한을 말소하지 않음

개인신용정보처리시스템에 침입탐지시스템을 설치하여 보호해야하는데도 불구하고 이를 설치하지 않아 정보주체의 개인신용정보가 외부로 유출

악성코드 감염 방지를 위해 백신 소프트웨어를 주기적으로 갱신·점검하지 않음

개인신용정보의 삭제(파기)의무 위반사례

금융거래 종료 후 3개월이 지난 거래관계 유지에 필수적이지 않은 정보(학력, 가족관계 등)를 삭제하지 않았고 금융거래 종료 후 5년이 지나 보존이 필요한 정보에 대하여 분리보관 및 접근통제 미실시

가맹점에 전자지급결제대행 서비스(PG)를 제공하면서 수집한 거래정보 N건을 상거래 관계가 종료된 날로부터 5년 경과 후에도 삭제하지 않음

개인정보 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때 지체없이 파기하여야 하나, 홈페이지 경품당첨 이벤트에서 수집된 응모자의 정보(이름, 생년월일, 휴대전화번호)를 수집 시 동의 받은 수집, 이용 기간이 경과하였음에도 미파기

소멸시효 완성 등으로 상거래관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 삭제하여야 하나 소멸시효가 완성된 개인신용정보를 미삭제